МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 12 дугаар сарын 18 №5/28 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Э.БАТБАЯР ТАНАА

Комисст хандаж Баянхонгор аймгийн .... сумын ... дугаар багийн иргэн ....-ээс ирүүлсэн гомдолдоо “Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх түүний хүү ..-т 1 жилийн хорих ял оногдуулсан бөгөөд тус шүүхийн шийтгэх тогтоолд ...-ын цагдан хоригдсон хугацааг буруу бичсэнээс болж өнөөдрийг хүртэл хорих ангид хуваарилагдаж чадахгүй байгаа” талаар дурджээ.

Гомдлын дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409 дүгээр хаалттай хорих ангид хоригдож буй ...-т ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, Улсын дээд шүүхийн мэдэгдэх хуудастай танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 2020/ШЦТ/414 дугаартай шийтгэх тогтоолоор ...-ыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэрэгт гэм буруутайд тооцож 1 жилийн хорих ял оногдуулсан бөгөөд тус шийтгэх тогтоолын тогтоох хэсгийн 5-д “.....-ын цагдан хоригдсон 273 хоногийг тэдгээрийн эдлэх ялд оруулан тоолсугай” гэж шийдвэрлэсэн байна.

Мөн Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 2020/ДШМ/985 дугаартай магадлалын тогтоох хэсгийн 3 дахь заалтад “Шийтгэх тогтоолын тогтоох хэсгийн бусад заалтыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч... ... нарын гаргасан давж заалдсан гомдлуудыг тус тус хэрэгсэхгүй болгосугай” гэж шийдвэрлэжээ.

Харин Улсын дээд шүүхийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 178 дугаар мэдэгдэх хуудаст “Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр .... нарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцээд 607 дугаар тогтоолоор Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 414 дүгээр шийтгэх тогтоолын 5 дахь заалтад “Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч ..-ын цагдан хоригдсон “79” хоног гэснийг “97”, шүүгдэгч ...-ын цагдан хоригдсон “194” хоног гэснийг “212”, шүүгдэгч ..ын цагдан хоригдсон “92” хоног гэснийг “96”, шүүгдэгч ..ын цагдан хоригдсон “102” хоног гэснийг “6” хоног, шүүгдэгч ....ын цагдан хоригдсон “273” хоног гэснийг “67” хоногийг тэдгээрийн эдлэх ялд оруулан тоолсугай” гэсэн өөрчлөлтийг тус тус оруулж шийтгэх тогтоол, магадлалын бусад заалтыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэснийг мэдэгдье” гэж хоригдогч ...-ын цагдан хоригдсон хугацааг залруулан шийдвэрлэсэн

байна.

Хоригдогч ....ын нийт цагдан хоригдсон хугацааны талаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409 дүгээр хаалттай хорих ангиас тодруулахад “Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 2020/ШЦТ/414 дугаартай шийтгэх тогтоолоор хоригдогч ...-т нийт нэг жилийн хорих ял оногдуулсан бөгөөд тус шүүхийн шийтгэх тогтоолд ...-ын нийт цагдан хоригдсон хугацааг 273 хоног гэсэн нь эргэлзээтэй байсан тул хоригдогч ...-т мэдэгдэж түүний ар гэрийн зүгээс хугацааны зөрүүтэй асуудлыг нэг мөр шийдвэрлүүлэхээр Улсын Дээд шүүхэд хандсан” гэх тайлбарыг өгчээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 7 дугаар зүйлд “Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй...”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт “Шүүх ба тусгай шүүхийн өмнө бүх хүн тэгш эрхтэй. Хүн бүр өөрт тулгасан эрүүгийн хэргийг ...шударгаар шүүлгэх эрхтэй.” Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө тэгш байна.”, мөн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалтад “...шударга шүүхээр шүүлгэх эрхтэй.” гэж тус тус заажээ.

Мөн Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Ялтан гэмт хэрэг үйлдэж учруулсан хохирлоо нөхөн төлж зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсноо нотлон харуулж ял эдлэх хугацаандаа ноцтой зөрчил гаргаагүй, оногдуулсан ялын дараах хувийг эдэлсэн бол прокурорын саналыг харгалзан шүүх хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоохоор шийдвэрлэж болно”, тус зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт “таван жил хүртэл хугацаагаар оногдуулсан хорих ялын хоёрны нэгээс доошгүй хувийг эдэлсэн бол хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 36.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Шүүхийн шийдвэр нь тодорхой, ойлгомжтой, түүнийг биелүүлэхэд ямар нэгэн эргэлзээ төрүүлэхгүй байхаар бичигдсэн байна” гэж заасан байна.

Түүнчлэн Монгол Улсын Шүүхийн шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн 1.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм нь энэ дүрмийн эрх зүйн үндэс байна.”, 1.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Шүүгч нь хүний эрх, эрх чөлөө, эрхэм чанарыг хүндэтгэх, хууль дээдлэх, ...үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай хандах, ...зэрэг зарчмуудыг хувийн зан чанар болгож төлөвшүүлнэ.”, 3.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Шүүгч хэрэг хянан шийдвэрлэх бүх ажиллагааг хуульд нийцүүлэн хэрэгжүүлж, биелэлтэд хяналт тавих үүрэгтэй.” гэж тус тус заажээ.

Гэвч Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын ... дүгээр шийтгэх тогтоолд шүүгдэгч ...-ын цагдан хоригдсон хугацааг “273” гэж буруу бичиж эргэлзээтэй нөхцөл байдал үүссэний улмаас тэрээр 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэл нийт 295 хоног цагдан хоригдсон байх бөгөөд үүнээс хорих ангид хуваарилагдахгүй Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409 дүгээр хаалттай хорих ангид 120 хоног хоригдсон байна.

Үүнээс үзэхэд Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх ...-ын эрх зүйн байдлыг дордуулж, цагдан хоригдсон хугацааг буруу бичиж тодорхой бус, эргэлзээтэй нөхцөл байдал үүсгэсэн нь олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан түүний шударга шүүхээр шүүлгэх, хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрхийг зөрчиж болзошгүй нөхцөл байдлыг үүсгэжээ.

Иймд Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон шүүгчийн ёс зүйн дүрэмд

заасны дагуу шүүгчийн хариуцлага, хяналтыг сайжруулах, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг гаргахгүй байх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Зөвлөмж хүргүүлж байна.

Энэхүү Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД